

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4643/2539

นาย สุขชัย นนทริย์วีระชัย
นาย กำพล แสงชูโต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง, มาตรา 321 วรรคแรก

ล. ทำสัญญากู้เงินจากโจทก์2ครั้งและได้มอบสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัติไว้กับโจทก์โดยมีข้อตกลงให้โจทก์นำสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัตีดังกล่าวไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ได้แม้การใช้เงินกู้จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา653วรรคสองแต่การที่โจทก์ได้รับมอบสิทธิในการเบิกเงินจากล. โดยนำบัตรถอนเงินอัตโนมัติไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของล.ที่เปิดไว้กับธนาคารผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารนั้นถือว่าเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา231วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 437,653.52 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน

275,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ได้รับชำระหนี้บางส่วนแล้วเป็นเงินประมาณ 210,000 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้เพราะไม่มีทรัพย์สินมรดกของนางเลิศจิตกทอดแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ผู้เยาว์ดำเนินคดีด้วยตนเองได้

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ชำระต้นเงินจำนวน 65,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 58,000 บาท นับแต่วันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536) จนกว่าจะชำระเสร็จ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 7,000 บาท นับแต่วันชำระหนี้ครั้งสุดท้ายจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินทรัพย์สินมรดกที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 (ที่ถูกเป็นจำเลยที่ 2 และที่ 3) ได้รับจากนางเลิศจิต แสงชูโต ผู้ตาย

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น" ฟังได้ว่า นางเลิศจิต แสงชูโต กู้เงินจากโจทก์ไปรวม 2 ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2532 เป็นเงิน 268,000 บาทตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 โดยมีจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้เอกสารหมายเลข จ.2 ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2534 เป็นเงิน 7,000 บาทตามหนังสือกู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.3 นางเลิศจิต

ระวีถึงแก่ความตายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดชอบหนี้ที่นางเลิศจะวีกู้เงินจากโจทก์เพียงใด
พฤติการณ์ของโจทก์ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วขอเท็จจริงฟังได้ว่า ในการกู้ยืมเงิน
ระหว่างโจทก์กับนางเลิศจะวีนอกจากโจทก์และนางเลิศจะวีทำสัญญากู้ยืมเงินตาม
เอกสารหมายเลข 1 โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้เอกสาร
หมายเลข 2 แล้ว นางเลิศจะวียังได้มอบสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตร
ถอนเงินอัตโนมติของตนไว้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์นำไปถอนเงินเดือนจากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ของตนอันเป็นหลักประกันว่าโจทก์จะได้รับการชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
รวมทั้งต้นเงินคืนเป็นคราว ๆ ตามที่ตกลงไว้กับโจทก์ หากมีเงินเหลือจากการหัก
ชำระหนี้ในแต่ละเดือนแล้วนางเลิศจะวีจะไปขอรับคืนจากโจทก์ นับตั้งแต่วันที่ทำ
สัญญากู้ยืมเงินครั้งแรกวันที่ 13 กรกฎาคม 2531 ถึงวันที่นางเลิศจะวีถึงแก่ความตาย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 โจทก์ถอนเงินจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมติของ
ธนาคารเฉพาะวันที่ 5 ของทุกเดือนเป็นเงิน 335,000 บาท และมีการถอนเงินโบนัส
อีก 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,000 บาทจึงต้องนำเงินจำนวนนี้ไปหักชำระ
หนี้จากเงินที่นางเลิศจะวีกู้มาจากโจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข 2 และ
จ.3 จำนวนเงิน 275,000 บาท แต่เงินจำนวน 345,000 บาท ที่โจทก์ถอนไปดังกล่าว
อันจะนำไปหักชำระหนี้เป็นการชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้ความว่าคง
เหลือต้นเงินเท่าใด และโจทก์ก็อ้างว่านางเลิศจะวีไม่เคยชำระหนี้ให้โจทก์เลย ดังนั้น
การที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดต้นเงินตามที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การยอมรับว่าโจทก์
ได้รับชำระหนี้บางส่วนไปแล้วเป็นเงิน 210,000 บาทนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ที่
โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่าง
หนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืน
แล้วหรือได้แทงเพิกถอนในเอกสารนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 653 วรรคสอง จึงรับฟังไม่ได้ว่านางเลิศจะวีชำระหนี้เงินกู้ให้โจทก์บางส่วน

แล้วนั้น เห็นว่า การที่นางเลศระวีมอบสิทธิในการถอนเงินโดยมอบบัตรถอนเงิน
อัตโนมัติให้โจทก์ไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนที่เปิดบัญชีไว้กับ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสามยอด ผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร
ดังกล่าวถือว่าเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 จึงรับฟังได้ว่านางเลศระวีได้ชำระหนี้
เงินกู้ให้โจทก์บางส่วนแล้ว ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ